

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

25.09(3)-4/2024/QCĐG-S1QG

- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung năm 2024;
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25.09(3)/2024/ĐG/S1QG ngày 25/09/2024 và các phụ lục Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản tiếp theo được ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây với Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.

Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia thống nhất ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 226, tờ bản đồ số 02, diện tích 44,3m², địa chỉ: 88b phố Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 422369, số vào sổ cấp GCN: CS-ST 14507 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 21/8/2020 cho bà Nguyễn Thị Hon, ngày 14/01/2022 bà Hon chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mai Ly chính thức chuyển nhượng tại trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 1: Mục đích và phạm vi áp dụng:

1.1 Mục đích:

Quy chế cuộc bán đấu giá tài sản được ban hành nhằm quy định cụ thể các vấn đề liên quan trong việc tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm:

- Nguyên tắc, trình tự thủ tục bán đấu giá;
- Tài sản bán đấu giá và mức giá khởi điểm;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham dự đấu giá và của các đối tượng khác có liên quan.

1.2 Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được áp dụng trong suốt thời gian hoạt động của Cuộc bán đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức cho đến khi hoàn thành. Các vấn đề chưa được đề cập trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

Điều 2: Nguyên tắc, trình tự thủ tục bán đấu giá:

2.1 Nguyên tắc bán đấu giá:

- Việc bán đấu giá tài sản thực hiện theo nguyên tắc: Công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;
- Phiên bán đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ 02 (hai) khách hàng trở lên tham gia đấu giá (trừ đấu giá trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 49 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024).

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Phiên bán đấu giá do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy chế này.

2.2 Trình tự thủ tục, phương thức đấu giá tài sản:

- Trình tự thủ tục bán đấu giá thực hiện theo đúng quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- Phiên bán đấu giá tài sản được tiến hành theo phương pháp:
 - + Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại Cuộc đấu giá (Theo quy định tại Điều 40, 41 tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024);
 - + Phương thức trả giá lên (Theo quy định tại Điều 40, 41 tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024);
- + Bước giá: **5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm triệu đồng);**
- Phương pháp này khi tiến hành, người tham gia phải trả giá bằng lời nói trực tiếp tại cuộc đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc bán đấu giá;
- Cách thức tiến hành được quy định cụ thể tại Điều 8 của Quy chế này.

Điều 3: Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc tài sản

3.1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 226, tờ bản đồ số 02, diện tích 44,3m², địa chỉ: 88b phố Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV 422369, số vào sổ cấp GCN: CS-ST 14507 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 21/8/2020 cho bà Nguyễn Thị Hon, ngày 14/01/2022 bà Hon chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mai Ly đính chính chuyển nhượng tại trang 4 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vị trí thửa đất có các chiều tiếp giáp:

- Phía Tây giáp đường phố Ngô Quyền nối các điểm 1+5 dài 2,80m;
- Phía Bắc nối các điểm 1+2+3 dài 13,46m + 4,50m giáp hộ bà Phan Thị Minh Hà;
- Phía Đông nối các điểm 3+4 dài 1,85m giáp hộ ông Nguyễn Đức Nam;
- Phía Nam nối các điểm 4+5 dài 17,40m giáp hộ ông Lê Gia Vĩnh, bà Đào Thị Chung.

Trên đất có tài sản gắn liền với đất:

- Công trình số 1: Nhà bê tông, cửa xếp sắt và công trình phụ nền lát gạch hoa 30 cm x 30cm, cầu thang tay vịn trụ hoa sắt, mặt nhà rộng là 2,80m, diện tích sàn tầng 1 là 25,7m², diện tích sàn tầng 2 là 25,7 m² tổng diện tích 51,4m².
- Công trình số 2 liền với công trình số 1: Nhà gạch, lợp ngói proximang tay kéo xà gỗ, diện tích 18,6m².
- Toàn bộ diện tích xây dựng trên được xây dựng trên diện tích 44,3m² đất.

(Theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 03/06/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội).

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

3.2. Giá khởi điểm: 2.068.335.308 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn, ba trăm lẻ tám đồng). Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật (Do người mua chịu).

3.3 Nguồn gốc, giấy tờ pháp lý tài sản: Là tài sản thế chấp của bà Nguyễn Thị Mai Ly đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMTNHH MTV đầu khí toàn cầu được Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây phát mại đảm bảo thi hành án theo:

- *Bản án số: 53/2023/DSST-ST ngày 24/07/2023 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội về việc Tranh chấp hợp đồng tín dụng;*
- *Quyết định số 190/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 11 năm 2023 Về việc Thi hành án theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;*
- *Quyết định số 15/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;*
- *Biên bản kê biên ngày 03/06/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây;*
- *Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS ngày 22 tháng 05 năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây;*
- *Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây;*
- *Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV 422369, sổ vào sổ cấp GCN: CS-ST 14507 do Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 21/08/2020 cho bà Nguyễn Thị Hon, ngày 14/01/2022 bà Hon chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Mai Ly;*
- *Chứng thư thẩm định giá số 1006.BH/2024/CTTĐG/NHV ngày 16/09/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá – dịch vụ Nghĩa Hưng.*

Điều 4: Đối tượng tham gia, những người không được tham gia đấu giá, Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm; chấp nhận những quy định tại Quy chế này; đã thực hiện thủ tục liên quan đến việc xem xét hiện trạng tài sản hoặc tự nguyện từ chối việc đi xem tài sản theo kế hoạch do Công ty tổ chức; có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước đúng thời hạn quy định và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung 2024.
- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.
- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

4.2. Những người không được tham gia đấu giá:

- Theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024:

- Theo quy định tại điểm d1, d2, d3 Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024:

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành Cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024.
5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.
6. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó, nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
8. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

4.3. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia, phiếu xác nhận xem tài sản (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành);
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá;

Người đăng ký đấu giá điền đầy đủ các thông tin vào mẫu phiếu và nộp đủ các giấy tờ, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước hợp lệ trong thời gian quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.4. Hồ sơ tham gia đấu giá:

+ **Đối với tổ chức:**

- Phiếu đăng ký tham gia, phiếu xác nhận xem tài sản (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

của tổ chức. Trường hợp người được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ của tổ chức;

- Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức (bản sao có công chứng/chứng thực).
- CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản sao có công chứng/chứng thực).
- Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và điều lệ của tổ chức;
- Biên bản họp hội đồng cổ đông, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;
- Khách hàng (doanh nghiệp, hộ kinh doanh ...) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: Thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật về thuế.
- Người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được bản chính các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để đối chiếu.

+ Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia, phiếu xác nhận xem tài sản (Bản chính theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia ban hành);
 - CCCD/ hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao có công chứng/chứng thực).
- + Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:**
- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).
 - CCCD/ hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao có công chứng/chứng thực).

Lưu ý: Các trường hợp bản sao có công chứng/chứng thực phải mang bản chính đến Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia để đối chiếu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Toàn bộ giấy tờ nêu trên được cho vào 01 phong bì nộp cho Công ty khi làm thủ tục đăng ký. Hết thời gian đăng ký tham gia đấu giá theo quy định, khách hàng không được rút hồ sơ tham gia đấu giá.

4.5. Các quy định giới hạn:

Khối lượng đăng ký mua: Khách hàng đăng ký mua toàn bộ tài sản đấu giá đã nêu tại Điều 3.1 của Quy chế này.

4.6. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

Kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước, Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Quốc gia sẽ xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Công ty sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 5: Xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá, xử lý khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá.

5.1 Xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan (Theo quy định tại khoản 1 và 2 điều 36 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024:

Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế này có thể tự liên hệ xem tài sản, hoặc sẽ được đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia hướng dẫn phối hợp với người có tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có): Từ

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

07h30' ngày 05/03/2025; ngày 06/03/2025 đến 17h00 ngày 07/03/2025 (trong giờ hành chính); Khách hàng phải chịu mọi chi phí đi xem tài sản);

Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 226, tờ bản đồ số 02, địa chỉ: 88b phố Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu mua tài sản đấu giá thì phải mua Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

5.2 Thời gian bắt đầu bán hồ sơ và hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: (Theo quy định tại khoản 1, khoản 3 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và điểm 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ khoản 2 điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024:

- Tiền mua hồ sơ tham dự đấu giá: **400.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng);**
- Thời gian bắt đầu bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong giờ hành chính và, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2b và khoản 2c điều 38 (tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản thoả thuận việc bán hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử của người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá hoặc Cổng ĐGTS quốc gia.
- **Cụ thể từ 07h30' ngày 24/02/2025 đến 17h00' ngày 17/03/2025 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).**
- Địa điểm mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng liên hệ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia – địa chỉ trụ sở: Số 16-TM3C-15, Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 1), xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

5.3 Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: **Từ 07h30' ngày 24/02/2025 đến 17h00' ngày 17/03/2025;**
- Số tiền đặt trước khi đăng ký tham gia đấu giá là: **400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng)/hồ sơ.** Chuyển vào:
 - + Tài khoản số: 1290234666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội.
 - + Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;
 - + Nội dung chuyển tiền: (Tên người tham gia đấu giá) Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo Quy chế cuộc bán đấu giá tài sản số 25.09(3)-4/QCĐG-S1QG.

Khoản tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty chậm nhất đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 17/03/2025. Các trường hợp Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng sau 17 giờ 00 phút ngày 17/03/2025 sẽ không được công nhận.

Lý do của việc quy định tiền đặt trước như vậy là để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và bảo vệ quyền lợi cho người thực sự có nhu cầu mua tài sản, ngăn ngừa tình trạng tiêu cực, cản trở và chống phá, đim giá gây thiệt hại cho việc bán tài sản.

5.4 Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá nếu vi phạm một trong những quy định sau:

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Người trả giá cao nhất giá rút lại giá đã trả theo quy định tại Khoản 4, Điều 50 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Các trường hợp bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 5, Điều 9 Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 bao gồm:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia Cuộc đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- + Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- + Tham dự Cuộc đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- + Tham dự Cuộc đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

5.5 Xử lý khoản tiền đặt trước:

- Trường hợp người mua tài sản mua được tài sản bán đấu giá, thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được trừ vào giá mua tài sản, nếu không mua được thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày Phiên bán đấu giá kết thúc (*Lệ phí chuyển khoản do khách hàng chịu*);
- Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc từ ngày Phiên bán đấu giá kết thúc (*Lệ phí chuyển khoản do khách hàng chịu*);
- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó (nếu có);

5.6 Các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước (Theo điểm khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024) :

- Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

(Khi người tham gia đấu giá có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá, cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá, đe dọa cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản...);

- Người tham gia đấu giá đã được công bố là người mua được tài sản đấu giá mà từ chối ký biên bản đấu giá theo khoản 3 Điều 44 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá (đồng thời bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá) theo Điều 50 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024;
- Toàn bộ số tiền đặt trước trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 6: Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thông báo bán đấu giá được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, bao gồm:
 - + Báo Pháp luật Việt Nam các ngày **24/02/2025**;
 - + Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (02 lần): **Ngày 24/02/2025 và ngày 27/02/2025**;
- Niêm yết tại các địa điểm sau:
 1. UBND phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội;
 2. Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây;
 3. Trụ sở Công ty: Số 16-TM3C-15, Khu đô thị Nam đường vành đai 3(giai đoạn 1), xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- Ngày giờ tổ chức phiên đấu giá: **14h30' ngày 20/03/2025**;
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 16-TM3C-15, Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (giai đoạn 1), xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điều 7: Nội quy phòng đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá, được phát số và phải trực tiếp trả giá.
- Khi đến tham dự phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Căn cước công dân/ hộ chiếu/ định danh cá nhân, giấy ủy quyền (nếu có), chứng từ nộp tiền đặt trước và phải xuất trình khi Ban tổ chức đấu giá điểm danh, kiểm tra tư cách tham gia đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ, địa điểm đã được thông báo. Trường hợp Đấu giá viên kết thúc điểm danh mà người tham gia đấu giá không có mặt được xem là không tham dự phiên đấu giá theo quy định điểm a khoản 6 điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024 sẽ không được tham gia đấu giá, đồng thời không được nhận lại tiền đặt trước.
- Người không đăng ký tham gia đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, trẻ em, người dưới 16 tuổi không được vào tham dự phiên đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Người tham gia đấu giá phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất; thái độ lịch sự, nghiêm túc; không gây ồn ào, không nói chuyện, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác tại phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá không hút thuốc; không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá; khách hàng tham gia đấu giá không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá; không tự ý rời khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.
- Người tham gia đấu giá không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá. Nghiêm cấm mang đến khu vực đấu giá vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc,...
- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên; chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên, không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào.
- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không chấp hành các quy định về đấu giá, nội quy, Quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên được coi là hành vi cản trở, gây rối tại phiên đấu giá và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 và Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024.

Điều 8: Cách thức tiến hành phiên đấu giá, trả giá, rút lại giá đã trả, từ chối mua tài sản:

8.1 Cách thức tiến hành phiên đấu giá:

- Chỉ những người có đủ điều kiện tham dự đấu giá và đã đăng ký tham dự phiên đấu giá mới được làm thủ tục vào phòng đấu giá.
- Người điều hành phiên đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu về phiên đấu giá bán tài sản. Cụ thể:
 - + Tên doanh nghiệp bán đấu giá và tài sản bán đấu giá;
 - + Giá khởi điểm của tài sản chào bán;
 - + Quyền và nghĩa vụ cơ bản của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;
 - + Các bước trong quy định đấu giá và nguyên tắc xác định quyền được mua;
 - + Giải thích các vấn đề người tham dự đấu giá còn thắc mắc (nếu có);
- Sau đó người điều hành phiên đấu giá, thông báo các quy định về cách thức tiến hành, quy định được phép và không được phép làm trong phiên đấu giá.
- Người điều hành công bố danh sách những người đăng ký tham gia mua tài sản đấu giá, điểm danh, đề nghị người tham gia đấu giá cử đại diện ký Biên bản đấu giá.
- Người điều hành hướng dẫn cho người tham dự phiên đấu giá các bước thực hiện khi tham gia phiên đấu giá.
- Trong phiên đấu giá, người điều hành phải yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá cho tài sản được bán đấu giá.
- Người giúp việc cho người điều hành có trách nhiệm ghi Biên bản đầy đủ các diễn biến của phiên đấu giá để lập Biên bản bán đấu giá tài sản.

8.2 Cách thức trả giá:

- Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo Điều 41 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, sửa đổi bổ sung 2024;

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc;
- Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Đọc quy chế cuộc đấu giá;
- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- Nhắc lại mức giá khởi điểm;
- Bước giá: **5.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng);**
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá là 02 phút;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Khi tham gia đấu giá đề nghị khách hàng bắt đầu trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của tài sản. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá;
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá đã trả và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn;
- Giá trả hợp lệ, giá trúng đấu giá là mức giá ít nhất bằng giá khởi điểm (trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm) hoặc bằng giá khởi điểm cộng với 1 hoặc nhiều bước giá.

8.3 Rút lại giá đã trả : Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá hoặc hình thức đấu giá trực tuyến, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

8.4 Từ chối kết quả trúng đấu giá: Trường hợp theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

8.5 Đấu giá trong trường hợp đặc biệt (theo quy định tại Điều 49, Điều 59 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung 2024):

Trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia phiên đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

8.6 Xử lý phiên đấu giá không thành (Theo quy định tại Điều 52 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung 2024).

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

sản nếu các bên có thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định d tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2, Điều 45 Luật đấu giá tài sản năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024 thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 11: Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản đấu giá.

- Đơn vị có tài sản phải chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá; giải thích rõ ràng cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng và các quy định khác của pháp luật đối với loại tài sản đấu giá đó và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản đấu giá.

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

12.1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá được quyền tham gia đấu giá tài sản khi thực hiện đầy đủ các thủ tục về xem tài sản; mua, nộp hồ sơ; nộp tiền đặt trước theo quy định tại quy chế này.
- Được quyền nhận thông tin cơ bản về Phiên đấu giá khi Phiên đấu giá kết thúc, bao gồm các thông tin về tổng số người tham dự, và người đấu giá thành.
- Được nhận lại khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày phiên đấu giá kết thúc.

12.2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Tuân thủ các quy định về việc đăng ký tham gia đấu giá tại Quy chế này;
- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá không có điều kiện tham dự trực tiếp Phiên đấu giá thì ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự đấu giá (phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND phường, xã hay phòng công chứng).
- Tuân thủ các quy định về cách thức tiến hành Phiên đấu giá, trả giá, rút lại giá đã trả, từ chối mua tài sản được quy định tại Quy chế này;

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Người tham gia đấu giá có nghĩa vụ tự tham khảo, tìm hiểu kỹ về các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá, quy chế đấu giá do Công ty đề ra trước khi đăng ký đấu giá tài sản và tuân thủ mọi quy định của pháp luật đối với tài sản đấu giá.
- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận việc dừng đấu giá theo yêu cầu của Cơ quan thi hành án dân sự và không được khiếu nại, khiếu kiện trong các trường hợp sau:
 - + Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Sơn Tây yêu cầu Công ty, đấu giá viên tạm dừng, dừng, huỷ bỏ cuộc đấu giá, phiên đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trong trường hợp đấu giá tài sản thi hành án; (theo điểm đ2 khoản 1, điều 47 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024 sửa đổi bổ sung năm 2024);
 - + Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá (Theo Khoản 5, Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014). Trong trường hợp người phải thi hành án nhận lại tài sản thì cuộc đấu giá sẽ không được tổ chức theo kế hoạch đã thông báo. Khi đó, người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nhận lại tiền đặt trước (nếu đã nộp).
 - + Trường hợp có khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài sản kê biên đảm bảo thi hành án. Cơ quan thi hành án đề nghị Công ty dừng việc đấu giá để giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 - + Người có thẩm quyền hoãn việc Thi hành án theo quy định tại các Điểm a, b, d, đ Điều 48 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.
 - + Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục tái thẩm hoặc giám đốc thẩm yêu cầu hoãn việc thi hành án.
 - + Người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục tái thẩm hoặc giám đốc thẩm ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án.
 - + Bản án, Quyết định của Tòa án bị hủy một phần liên quan trực tiếp đến tài sản đấu giá hoặc hủy toàn bộ. Khi đó, người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nhận lại tiền đặt trước (nếu đã nộp).
 - + Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản buộc hủy bỏ theo yêu cầu của người có tài sản đấu giá (quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi bổ sung 2024). Khi đó, người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải lại tiền đặt trước (nếu đã nộp).
 - + Các trường hợp khác phải dừng đấu giá theo yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Sơn Tây.
- + Người tham gia đấu giá phải tuân thủ khoản 5. Điều 9 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024; sửa đổi bổ sung năm 2024: Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- + Những người không được tham dự đấu giá theo quy định tại điều 4.2 quy chế này quy định những người không được tham gia đấu giá.
- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
- + Trường hợp nếu người tham gia đấu giá vi phạm sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 13: Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá (Theo quy định tại Điều 48 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2024):

13.1. Quyền của người trúng đấu giá:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

13.2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Người mua được tài sản có trách nhiệm tự nộp phí, lệ phí công chứng, các khoản thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật. Các chi phí phát sinh trong quá trình chuyển giao tài sản do bên mua được tài sản bán đấu giá chịu (*các khoản tiền trên không nằm trong giá bán tài sản*).
- Các nghĩa vụ khác được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 14: Trách nhiệm của Đơn vị có tài sản

- Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra bán đấu giá là đúng quy định pháp luật;
- Phối hợp với Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia tổ chức cho khách hàng xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch của Công ty;
- Có trách nhiệm bàn giao tài sản và cung cấp toàn bộ những văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản để làm các thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, sau khi nhận tài sản.
- Có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán cho Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia giá dịch vụ đấu giá tài sản và các chi phí khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25.09(3)/2024/ĐG/S1QG ngày 25/09/2024 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây và Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia.

Điều 15: Xử lý các vấn đề phát sinh trong Phiên đấu giá:

- Người điều hành Phiên đấu giá có quyền đình chỉ Phiên đấu giá hoặc không công nhận kết quả đấu giá nếu xét thấy có chứng cứ thông đồng liên kết để đim giá, gây rối hoặc các vi phạm khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016

- Tùy mức độ vi phạm, Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia quyết định không trả lại tiền đặt trước hoặc chuyển cơ quan Công an điều tra làm rõ. Việc tổ chức lại Phiên đấu giá vì nguyên nhân này do Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia và Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Sơn Tây xem xét và quyết định.

Điều 16: Hồ sơ cung cấp cho người mua được tài sản bán đấu giá:

Căn cứ kết quả bán đấu giá thành công Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia sẽ bàn giao biên bản, hồ sơ ghi nhận kết quả bán đấu giá cho Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Sơn Tây để lập thủ tục chuyển giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Điều 17: Tổ chức thực hiện:

- Quy chế này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Tổng giám đốc Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia thông qua.
- Mọi đối tượng tham gia đấu giá phải có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung quy định tại bản Quy chế này.

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
SỐ 1 QUỐC GIA**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Kiều Chi Ngà

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, nhất trí và cam kết thực hiện đúng những quy định của bản Quy chế này. Tất cả các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016